

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1483

22 septiembre de 2026

Presentado por la señora *Álvarez Conde*

(Por petición del Sr. Juan Carlos del Valle Figueroa)

Referido a

LEY

Para crear la “Ley del Programa de Educación para el Respeto, Cuidado, Protección y Dignidad de las Personas Adultas Mayores en las Escuelas Públicas de Puerto Rico”, a los fines de establecer como política pública la educación de las nuevas generaciones sobre el envejecimiento, los derechos, la dignidad, el cuidado y la protección de las personas adultas mayores; crear un programa educativo progresivo para los niveles elemental, intermedio y superior; establecer componentes de educación sobre edadismo, abandono, negligencia, maltrato, aislamiento social y explotación financiera; promover experiencias intergeneracionales; establecer las responsabilidades del Departamento de Educación y la colaboración interagencial; disponer para la capacitación del personal docente; establecer mecanismos de evaluación científica y rendición de cuentas; asignar los recursos necesarios para su implementación; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico atraviesa una transformación demográfica profunda. Nuestra población envejece aceleradamente y esta realidad tendrá consecuencias significativas sobre las familias, los sistemas de salud, los servicios sociales, las comunidades y las instituciones gubernamentales. La legislación vigente reconoce esta transformación y establece una política pública dirigida a garantizar la participación, integración, protección, bienestar y dignidad de las personas adultas mayores. La Ley 121-2019,

según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, reconoce a esta población como un componente valioso de nuestra sociedad y establece responsabilidades gubernamentales dirigidas a su protección y bienestar.

Los derechos también tienen que ser conocidos, respetados y protegidos por la sociedad. Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende que la educación constituye una herramienta fundamental de prevención. Puerto Rico necesita preparar a las nuevas generaciones para vivir en una sociedad donde las personas adultas mayores representarán una proporción cada vez mayor de la población. Los estudiantes de hoy serán los familiares, cuidadores, profesionales, líderes comunitarios y ciudadanos que mañana tendrán que relacionarse con una población adulta mayor significativamente más numerosa. La respuesta del Estado no puede limitarse a intervenir después de que una persona adulta mayor haya sido abandonada, maltratada, aislada o víctima de explotación financiera.

La literatura científica documenta que las personas adultas mayores en Puerto Rico enfrentan vulnerabilidades relacionadas con factores económicos, sociales, familiares, ambientales y de acceso a servicios. Investigaciones realizadas en Puerto Rico han documentado el efecto combinado de desastres naturales, fragilidad del sistema de salud, desigualdades socioeconómicas, emigración y erosión de las redes tradicionales de cuidado. Los estudios también han identificado la importancia de los arreglos familiares y de vivienda, las redes sociales y el sentido de comunidad para la salud y el bienestar de las personas adultas mayores. Particularmente significativa es la experiencia documentada después del huracán María, en la cual se describieron situaciones resumidas en la expresión “muchos viejos cuidando de viejos”, reflejando una realidad en la que personas adultas mayores pueden terminar asumiendo responsabilidades de cuidado hacia otras personas adultas mayores ante la ausencia o emigración de familiares y cuidadores. Esta realidad exige una respuesta que trascienda el sistema de salud. Exige educación. La escuela constituye un espacio privilegiado para

desarrollar esta responsabilidad porque permite formar actitudes y valores antes de que se consoliden prejuicios y comportamientos discriminatorios.

Esta Ley permitirá que Puerto Rico desarrolle evidencia científica propia mediante la evaluación sistemática del Programa. De esta manera, Puerto Rico no solamente implementará una política pública basada en evidencia internacional, sino que podrá convertirse en un laboratorio de innovación educativa intergeneracional para el Caribe y otras jurisdicciones con poblaciones envejecidas.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer un programa educativo permanente que forme estudiantes capaces de comprender el envejecimiento como un proceso natural de la vida y de reconocer a las personas adultas mayores como ciudadanos con derechos, dignidad, autonomía, historia, conocimientos y capacidad de aportar a nuestra sociedad.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título

2 Esta Ley se conocerá como “Ley del Programa de Educación para el Respeto,
3 Cuidado, Protección y Dignidad de las Personas Adultas Mayores en las Escuelas
4 Públicas de Puerto Rico”.

5 Artículo 2. – Declaración de Política Pública

6 Es política pública en Puerto Rico promover desde el sistema público de
7 enseñanza una cultura de respeto, dignidad, inclusión, solidaridad y protección hacia
8 las personas adultas mayores. El Estado reconoce que la educación constituye un
9 mecanismo de prevención primaria para combatir el edadismo, fortalecer las relaciones
10 intergeneracionales y desarrollar conocimientos y actitudes que contribuyan a prevenir

1 el abandono, aislamiento social, negligencia, maltrato y explotación de las personas
2 adultas mayores.

3 Artículo 3.- Definiciones

4 A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
5 continuación se expresa:

6 (a) Adulto Mayor - Persona de sesenta (60) años o más, conforme al marco
7 establecido por la legislación vigente de Puerto Rico.

8 (b) Edadismo - Estereotipos, prejuicios o discriminación dirigidos contra una
9 persona o grupo debido a su edad.

10 (c) Maltrato - Toda acción u omisión que pueda ocasionar daño físico,
11 psicológico, emocional, sexual, financiero o patrimonial a una persona adulta mayor.

12 (d) Negligencia- Incumplimiento de una obligación de cuidado que resulte o
13 pueda resultar en daño o riesgo para la salud, seguridad o bienestar de una persona adulta
14 mayor.

15 (e) Abandono -Desatención de una persona adulta mayor que necesita asistencia,
16 cuidado o protección.

17 (f) Explotación financiera -Uso, apropiación, manipulación o disposición
18 indebida de dinero, bienes, propiedades, beneficios o recursos económicos
19 pertenecientes a una persona adulta mayor.

20 (g) Aislamiento social -Situación caracterizada por una reducción significativa o
21 ausencia de vínculos sociales, familiares o comunitarios significativos.

(h) Contacto intergeneracional -Interacción planificada entre estudiantes y personas adultas mayores con fines educativos, sociales, culturales o comunitarios.

(i) Programa - El Programa de Educación para el Respeto, Cuidado, Protección y Dignidad de las Personas Adultas Mayores creado mediante esta Ley.

(j) Referido -Comunicación de una situación de posible riesgo a un adulto responsable, profesional, agencia, institución o recurso autorizado conforme a las leyes y protocolos aplicables.

Artículo 4.- Creación del Programa

Se crea el Programa de Educación para el Respeto, Cuidado, Protección y Dignidad de las Personas Adultas Mayores en las Escuelas Públicas de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Educación.

El Programa deberá desarrollarse bajo principios de dignidad humana, respeto, igualdad y no discriminación, participación social, solidaridad intergeneracional, envejecimiento saludable, prevención, protección de derechos, y responsabilidad familiar y comunitaria.

El Programa tendrá los siguientes objetivos: educar sobre el proceso natural de envejecimiento, promover respeto y dignidad, erradicar el edadismo, promover relaciones intergeneracionales positivas, educar sobre los derechos de las personas adultas mayores, prevenir el abandono y aislamiento social, educar sobre maltrato y negligencia, educar sobre explotación financiera, desarrollar capacidad para identificar señales de alerta, enseñar mecanismos apropiados de referido, promover la

1 participación comunitaria y preparar a los estudiantes para una sociedad
2 demográficamente envejecida.

3 El Departamento podrá comenzar mediante un programa piloto antes de
4 extenderlo progresivamente a todas las escuelas públicas.

5 Artículo 5.- Currículo de Enseñanza

6 El Departamento de Educación desarrollará un currículo progresivo,
7 culturalmente pertinente y apropiado al desarrollo de los estudiantes.

8 (a) Nivel elemental -El contenido formará parte del currículo ordinario y deberá
9 incluir: respeto, empatía, dignidad, solidaridad, familia, envejecimiento, valor de los
10 abuelos y personas mayores, convivencia intergeneracional, acompañamiento y
11 escucha, identificación básica del abandono y maltrato.

12 (b) Nivel intermedio -El contenido podrá ofrecerse como curso, unidad curricular
13 o experiencia electiva y deberá incluir: cambios naturales del envejecimiento, derechos,
14 edadismo, tipos de maltrato, negligencia, abandono, explotación financiera, seguridad,
15 nutrición, comunicación, salud, soledad y recursos de ayuda.

16 (c) Nivel superior- Podrá establecerse un curso electivo especializado que
17 incluya: gerontología básica, envejecimiento saludable, prevención del maltrato, ética
18 del cuidado, salud mental, soledad y aislamiento, comunicación con personas con
19 demencia, déficits sensoriales, seguridad, derechos, explotación financiera y
20 responsabilidad social.

21 Artículo 6.- Responsabilidades del Departamento de Educación

El secretario del Departamento de Educación tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Diseñar e implementar el currículo de enseñanza conforme a los objetivos enumerados en el Artículo 5 de esta Ley.
2. Establecer los estándares de aprendizaje y proceso de evaluación de progreso.
3. Capacitar al personal docente en cuanto a la política pública y programa creado mediante esta Ley.
4. Garantizar que la ejecución del programa no sustituya las funciones profesionales de trabajadores sociales, psicólogos, profesionales de la salud, personal de protección de adultos mayores o autoridades.
5. Proteger la confidencialidad y seguridad de los estudiantes y participantes.
6. Promover la participación de comunidades rurales y áreas con mayores necesidades sociales.

El Departamento deberá establecer una teoría de cambio y modelo lógico que incluya insumos, actividades, productos, resultados intermedios e impacto a largo plazo.

Artículo 7.- Colaboración Interagencial y Comunitaria

El Departamento de Educación podrá establecer acuerdos de colaboración con el Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, municipios, universidades, organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, centros de servicios para personas adultas mayores, profesionales de salud, organizaciones profesionales y otras entidades públicas o

1 privadas autorizadas. La colaboración deberá respetar las leyes de confidencialidad,
2 protección de menores, protección de personas adultas mayores y demás disposiciones
3 aplicables. Se autoriza específicamente la colaboración con la Organización
4 Puertorriqueña de Profesionales de Enfermería (OPPE), cuando resulte pertinente y
5 mediante los acuerdos correspondientes, para actividades educativas, capacitación,
6 desarrollo de materiales, participación comunitaria y asesoramiento profesional.

7 Artículo 8.- Capacitación Docente

8 El Departamento de Educación establecerá un programa de capacitación para
9 maestros, orientadores, trabajadores sociales escolares y demás personal que participe
10 directamente en la implementación.

11 La capacitación deberá incluir temas de envejecimiento saludable, edadismo,
12 derechos de las personas adultas mayores, maltrato, negligencia, abandono, explotación
13 financiera, aislamiento social, comunicación intergeneracional, señales de alerta,
14 protocolos de referido, límites profesionales, protección del estudiante y sensibilidad
15 cultural.

16 Artículo 9.- Financiamiento

17 El Departamento de Educación asignará, sujeto a la disponibilidad de fondos, los
18 recursos necesarios para implementar esta ley.

19 los recursos podrán provenir de: asignaciones legislativas, fondos estatales, fondos
20 federales, subvenciones, acuerdos interagenciales, donativos autorizados, fondos
21 provenientes de organizaciones filantrópicas y cualquier otra fuente de financiamiento
22 lícita conforme al estado de derecho.

Artículo 10.- Reglamentación

El Departamento de Educación deberá aprobar la reglamentación necesaria para implementar esta Ley dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su aprobación.

Artículo 11.- Informes de Cumplimiento y Evaluación

El Departamento de Educación procurará realizar mediciones longitudinales para evaluar el impacto del programa y política pública. Cuando sea viable, se utilizarán diseños cuasiexperimentales o experimentales por conglomerados para evaluar de manera comparada la efectividad del programa.

El Departamento presentará anualmente a la Asamblea Legislativa un informe sobre la efectividad del Programa.

El informe deberá incluir, pero sin que se entienda como una limitación, indicadores de progreso como número y porcentaje de escuelas participantes, número de estudiantes participantes, porcentaje de estudiantes que completan el currículo, horas de contacto intergeneracional, número de docentes capacitados, número de alianzas comunitarias y cumplimiento del currículo; indicadores de resultados como cambio en conocimiento sobre envejecimiento, cambio en actitudes hacia las personas mayores, niveles de edadismo, comodidad en la interacción intergeneracional, capacidad para identificar tipos de maltrato, capacidad para reconocer señales de alerta, conocimiento del procedimiento de referido y retención del conocimiento a mediano plazo.

Artículo 12.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.